

1517364-37.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210686/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 26532524 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2210686 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO VIEIRA DOS SANTOS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1517364-37.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517364-37.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2210686/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 26532524 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2210686 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO VIEIRA DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de BRUNO VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Consta da exordial que, em 3 de agosto de 2022, por volta das 09h50min, à Rua Conjunto Sítio Conceição, nº 10, Cidade Tiradentes, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, 103 porções de "maconha", vinte e sete de cocaína, dezesseis de "haxixe" e onze comprimidos de metanfetamina, substâncias

causadoras de dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a 97/100.

A denúncia foi recebida (fls. 52/54), providência ratificada a fls. 90/91. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 70), ofertou defesa preliminar (fls. 71/79). A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado. Em debates, o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal.

Por seu turno, a douta defesa, em suma pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando a aplicação do §4º, da Lei nº 11.343/06, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano, inexistem nulidades a serem sanadas, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais militares Lucas e Stanley relataram que, na data dos fatos, surpreenderam o réu em uma praça, atrás do alambrado, portando uma bolsa contendo entorpecentes, "maconha", "haxixe", cocaína, "lsd" e comprimidos, mais de cento e cinquenta porções como asseverou Lucas. A testemunha Lucas esclareceu ser comum que moradores do local acionem a polícia em razão do intenso comércio de drogas na praça local dos fatos. Disseram que o réu fugiu ao notar a presença da polícia. Ao ser preso o réu admitiu que ali estava visando vender drogas e que já desempenhava tal função havia cerca de duas semanas auferindo, por dia de trabalho, duzentos reais. Interrogado em juízo, Bruno admitiu que no dia dos fatos possuía cerca de cinquenta a sessenta porções de "maconha", "haxixe" e "pó". Afirmou que auferia duzentos reais por dia e havia duas semanas vendia drogas no local. Esclareceu ter praticado o crime pois sua filha de um ano e oito meses estava necessitando de fraldas e leite. Diante deste coeso e seguro panorama, probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal, como explicitado, confirmou a veracidade dos fatos articulados na exordial acusatória. Ademais, o réu é confesso. Com base nas diretrizes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, que prepondera sobre o art. 59 do CP, fixa-se a pena-base em 6 anos, 8 meses de reclusão e 666 dias-multa no piso mínimo unitário legal. As sanções restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto com fundamento no mencionado dispositivo legal, que exige a distinção na punição de traficantes em decorrência da quantidade de entorpecentes. Trata-se aqui de alguém que dispunha de cento e cinquenta e sete porções de quatro espécies de drogas, fato que causou, indubitavelmente, maior risco à saúde pública. Em razão da confissão atenuam-se as sanções: 5 anos, 6 meses de reclusão e 555 dias-multa. É inviável a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, eis que se trata de acusado que estava envolvido com atividade criminosa, tráfico ilícito de entorpecentes, como ele próprio afirmou. Era o responsável pela venda de drogas na região dos fatos e para tanto auferia, diariamente, duzentos reais. Como se sabe tal atividade é perfeitamente organizada e escalonada havendo hierarquia de pessoas. Sendo assim, o réu não estava ali aleatoriamente como ele mesmo confirmou, mas obedecia ordens e atuava orientado por regras da criminalidade organizada. Ademais, a quantidade de entorpecentes de vários tipos apreendida era muito expressiva, fato indicativo, de forma incontestada, da confiança que o acusado gozava no crime organizado. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto consoante prevê a alínea "b", do §2º, do art. 33, do CP. Indefiro o apelo em liberdade. Indefiro o direito de apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de BRUNO VIEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, às penas de 5 anos, 6 meses de reclusão, em regime inicial de expiação SEMIABERTO, bem como 555 dias-multa no piso mínimo unitário legal, por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o réu onde estiver

custodiado. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA